

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים**עפ"ת 42048-01-26 בסט קאר חברה לשרותי רכב בע"מ נ' מדינת ישראל**

תיק חיצוני: 90529015332

לפני כבוד השופט שלמה בנג'ו**בסט קאר חברה לשרותי רכב בע"מ****המעוררת****נגד****מדינת ישראל
ע"י פרקליטות מחוז חיפה (פלילי)
באמצעות עוה"ד אופיר כהן****משיבה**

חקיקה שאוזכרה:

פקודת התעבורה [נוסח חדש]: סע' 27ב(א)

פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971: סע' 27ב(א)

מיני-רציו:

* נדחה ערעור על הכרעת דין של בית המשפט השלום לתעבורה, במסגרתה הרשיע את המעוררת בביצוע עבירת מהירות שתועדה במצלמת דרך א3.

* תעבורה – מכשירי מדידה – הסתמכות עליהם

* תעבורה – אחריות – אחריות בעל רכב

.

ערעור על הכרעת דינו של בית המשפט השלום לתעבורה, במסגרתה הרשיע את המעוררת בביצוע עבירת מהירות שתועדה במצלמת דרך א3 בהיותה בעלת הרכב באמצעותו בוצעה העבירה ומשלא סתרה את החזקה הקבועה בחוק.

.

בית המשפט דחה את הערעור, ופסק כלהלן:

על פי ההלכה הפסוקה, אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בקביעת ממצאי עובדה ומהימנות, בשל היתרון הדיוני הבלתי אמצעי שיש לערכאה המבררת על פני ערכאת הערעור, למעט מקרים חריגים בודדים, ואין מקרה זה נמנה עליהם.

אשר לתקינות מצלמת הדרך א3, נקבע כי המצלמה הייתה תקינה במועד צילום רכב המעוררת ומדידתה אמינה. יסוד איתן לקביעה נמצא בתעודות עובד ציבור שהוגשו בנוגע למצלמת א3 הספציפית, אשר לא נסתר בראיה כלשהי מצד המעוררת.

אשר לסתירת חזקת אחריותה של המעוררת כבעלת הרכב. בהיעדר ראיות חד משמעיות, שבכוחן להטות את הכף במאזן ההסתברויות, אין ניתן לסתור את חזקת אחריות הבעלות הקבועה בסעיף

27ב(א) לפקודת הראיות, ובית המשפט קמא לא יכול היה להטיל על שכמה של מאן דהיא אחריות לביצוע עבירה, ללא תשתית ראייתית מספקת הקובעת כי היא אכן החזיקה ברכב במועד ביצוע העבירה.

פסק דין

1. בפני ערעור על הכרעת דינו של בית המשפט השלום לתעבורה בחדרה (כב' השופטת ס' דבורי) מיום 1.1.26 במסגרתה הרשיע את המערערת בביצוע עבירת מהירות מיום 24.6.24 שתועדה במצלמת דרך א3 בהיותה בעלת הרכב באמצעותו בוצעה העבירה ומשלא סתרה את החזקה הקבועה בחוק.
2. למערערת נרשם דוח מהירות לפיו רכב מ.ר. 200-487-03 אשר בבעלותה, צולם באמצעות מצלמת דרך א3 בתאריך 24/6/24 בשעה 03:03 בכביש צומת כפר קרע ממזרח, נוסע במהירות של 114 קמ"ש, מקום בו המהירות המירבית המותרת הינה 90 קמ"ש.
3. המערערת ביקשה להישפט על העבירה, התייצבה למשפט, כפרה בביצוע העבירה, וביקשה לבצע הסבה למי שנטען שנהגה בפועל ברכב, שהינה לקוחה של המערערת, אך לא מסרה לבית המשפט קמא את פרטי הנהגת.
4. בית המשפט שמע ראיות ובסופו של יום קבע את אחריות המערערת לביצוע העבירה משלא הוכיחה מי החזיק ברכב במועד ביצוע העבירה וגזר על המערערת קנס בסך 2000 ₪.
5. המערערת לא רוותה נחת מהחלטת בית המשפט קמא ומכאן הערעור שבפני.
6. בדיון שבפני ביהמ"ש זה נשאל שוב נציג המערערת מדוע הוא לא הציג את פרטי הנהגת שהוא טוען שנהגה ברכב לפי המסמכים שהציג לבית המשפט, מדוע לא זימן אותה לעדות, אך בית המשפט לא קיבל תשובה מניחה את הדעת.
7. בית המשפט זה אפשר למערערת, לפני משורת הדין, להגיש תצהיר של הנהגת, כדי לבצע הסבה כמבוקש ע"י המערערת, וזאת תוך שהבהיר, כי אין בכך כדי ליצור מצג או להביע עמדה לגבי תוצאת פסק הדין.
8. נקצב למערערת פרק זמן לשם כך [שתואם את המבוקש על ידה], אך תצהיר כזה לא הוגש עד היום, למרות שהמועד חלף עבר לו.
9. דין הערעור להידחות.
10. על פי ההלכה הפסוקה, אין דרכה של ערכאת הערעור להתערב בקביעת ממצאי עובדה ומהימנות, בשל היתרון הדיוני הבלתי אמצעי שיש לערכאה המבררת על פני ערכאת

הערעור, למעט מקרים חריגים בודדים, ואין מקרה זה נמנה עליהם [ע"פ 6322/20 רחאל נ' מדינת ישראל, פסקה 26 [נבו] (18.9.2022); ע"פ 8606/22 ורדיניאן נ' מדינת ישראל, פסקה 32 [נבו] (8.9.2024); ע"פ 7099/23 פינחסוב נ' מדינת ישראל, פסקה 4 [נבו] (25.11.2025)].

11. בית המשפט שמע ראיות וקבע ממצאים עובדתיים המעוגנים היטב בחומר הראיות שהונח בפניו. אפרט בקצרה.

12. אשר לתקינות מצלמת הדרך א3, נקבע כי המצלמה הייתה תקינה במועד צילום רכב המערערת ומדידתה אמינה. יסוד איתן לקביעה נצא בתעודות עובד ציבור שהוגשו בנוגע למצלמת א3 הספציפית, אשר לא נסתר בראיה כלשהי מצד המערערת [לעניין אמינות מצלמת א3, ראו פסיקת מותב תלתא בת"ע 690-04-20 [נבו] בה נקבע כי מערכת א3 אמינה ומדויקת; וראו פסיקת בית המשפט המחוזי בבאר שבע בעפ"ת 62436-12-22 נאססרה נ' מדינת ישראל [נבו] בו אישר את פסיקת בית המשפט לתעבורה].

13. אשר לסתירת חזקת אחריותה של המערערת כבעלת הרכב. המחוקק קבע חזקה בסעיף 27ב(א) לפקודת התעבורה לפיה, "נעשתה עבירת תעבורה או הפרת תעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נהג ברכב אותה שעה או כאילו העמידו או החנה אותו במקום שהעמדו או חנייתו אסורה על פי חיקוק, לפי הענין, זולת אם הוכיח מי נהג ברכב, העמידו או החנהו כאמור או אם הוכיח למי מסר את החזקה ברכב...".

14. הפסיקה הבהירה מה מונח ביסוד קביעת אחריות זו על בעל רכב:

"ביסוד אחריות זו מונחת הגישה, כי הבעלים אמור לדעת מי נהג ברכב הלכה למעשה וכי בכוחו לשמור רישומים ראויים בעניין זה... עליו לשמור על זהות הנוהג, ואם הוא נמנע מכך, רואים אותו עצמו כאילו נהג ברכב. אחריות זו היא אחריות פלילית-אישית מוחלטת. היא אישית, שכן הבעלים נמצא אחראי בגין מחדליו באי-ידיעה על דבר זהותו של הנוהג ובאי-שמירת רישומים בעניין זה ... האחריות היא מוחלטת, שכן הבעלים אחראי בגין עבירה שנעברה ברכב, למרות שהוא עצמו לא נהג ברכב" [ע"פ 3027/90 חברת מודיעים נ' מדינת ישראל, פ"ד מה (4) 364, 390 (1991)].

15. בנדוננו, ביקשה המערערת להוכיח כי נהגת ששכרה ממנה את הרכב המופיע בתמונת מצלמת א3, החזיקה בו בעת ביצוע העבירה, ולשם כך הגישה מסמכים שונים, הנחזים להיות חוזי השכירות עם אותה נהגת.

16. בית המשפט קמא קבע כי חזקת האחריות שקובע החוק לא נסתרה ע"י המערערת, והנטל לסתור את החזקה הוא עליה. הוטעם, כי קיים פער בין התאריכים הרשומים על חוזי

השכרת הרכב שהוגשו מטעם המערערת; 3/3 שהוא לכאורה הרלבנטי לנדוננו, אינו נושא תאריך הנפקה, עריכה וחתימה; נקבע שהנהגת נכחה במשרדי המערערת לפי גרסת המערערת, ואם כך, מדוע מופיעה חתימה שהינה עותק דיגיטלי של חתימת הנהגת, ולא חתימתה המקורית; עוד הביע בית המשפט קמא תמיהה מוצדקת, מדוע לא הוחתמה הנהגת על תצהיר אם נפגשה עם נציג המערערת במהלך משפט ההוכחות.

17. בחנתי את הנמקת בית המשפט קמא בראי חומר הראיות שהיה בפניו, ולא מצאתי כי נפלה שגגה מלפניו בקביעת הממצאים העובדתיים אל נוכח החומר שהיה בפניו, ואף לא נפלה שגגה במסקנה המשפטית המתחייבת מהממצאים העובדתיים העולים למקרא חומר הראיות.

18. בהעדר ראיות חד משמעיות, שבכוחן להטות את הכף במאזן ההסתברויות, אין ניתן לסתור את חזקת אחריות הבעלות הקבועה [בסעיף 27ב\(א\) לפקודת הראיות](#), ובית המשפט קמא לא יכול היה להטיל על שכמה של מאן דהיא אחריות לביצוע עבירה, ללא תשתית ראייתית מספקת הקובעת כי היא אכן החזיקה ברכב במועד ביצוע העבירה.

19. יוער כי גם הזדמנות נוספת שניתנה למערערת בערכאת הערעור להגיש תצהיר מאת הנהגת לא נוצלה ע"י המערערת.

20. הערעור נדחה.

ניתן היום, י"ד אדר תשפ"ו, 03 מרץ
2026, בהעדר הצדדים.

[בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן](#)

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה